

笔者赞同后者，认为目标公司因未完成减资程序而无法履行回购义务时，不当然承担违约责任。理由如下：

1. 违约责任的承担并不以过错为前提。实践中多将“未完成减资程序”作为回购权利的抗辩处理，对于未完成减资程序无法履行回购义务时，标的公司是否需要承担违约责任上，权利人多会对目标公司过错行为进行举证，法院在判决时也多会对目标公司进行归责分析。《中华人民共和国民法典》对违约责任的规定主要在第五百八十五条，主要强调的是对因违约行为造成损害的补偿。尽管实践中某些法院进行裁判时仍会考虑目标公司对于无法履行减资义务是否具有可归责性。但从本质上讲，在没有法律规定或合同约定的前提下，是否承担违约责任的基础并不在于是否有过错。

2. 减资完成前要求目标公司承担迟延履行责任构成变相抽逃或部分抽逃出资，有违资本维持原则。在减资回购过程中，权利人与目标公司之间的关系不仅受合同相关法律规定的调整同时亦应受到公司法规定的调整，不能违反股东不得抽逃出资的强制性规定。尽管从表面上看，目标公司因未完成减资程序而支付违约金并不会导致公司注册资本的减少。但实质上申请公司回购其股权的权利人亦达到了其回款的目的。属于变相抽逃了出资。

3. 若合同中对违约责任有约定，则应尊重当事人意思表示。根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》的相关规定，经审查，目标公司未完成减资程序的，人民法院应当驳回其诉讼请求。但现行法律并未对目标公司的违约责任作出明确的认可或禁止性规定。故，双方若在合同中对违约责任进行了明确约定，则应按合同执行。

4. 除上述因素之外，在没有合同约定的前提下，还应考虑申请股权回购的权利人是否对公司能否顺利履行减资程序及公司的经营状况具有合理预期。如本案中，二审法院提到，原告对目标公司经营困难，对外负债较多的现状是清楚的，知晓公司存在难以依法减资的风险。在此情况下不应要求目标公司承担违约责任，这也不符合公平原则。

当然在认定目标公司不当然承担未完成减资程序而无法履行回购义务的违

约责任的情况下，为了积极督促和推动目标公司履行相关回购程序，如提议召开股东会，提交关于减资的议案等，除在合同条款的约定上认真斟酌外，还应积极探索其他更有效的方式。

编写人：北京市通州区人民法院 刘紫微 杨慧

23

逆向公司人格否认的审查认定

——刘甲诉刘乙等股权转让案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广东省深圳市中级人民法院(2024)粤03民终13024号民事判决书

2. 案由：股权转让纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):刘甲

被告(上诉人):刘乙

被告:某药业公司、甲药房公司、乙药房公司

【基本案情】

2021年10月26日,原告刘甲、案外人某投资公司与被告刘乙、某药业公司四方共同签订了《投资框架协议》,刘甲受让某药业公司30%的股权,投资对象包括公司未来100%持有的甲药房公司无形资产、有形资产,乙药房公司的某医院分店。本次投资完成后某药业公司股东名单:刘乙股权比例40%、员工持股[某创投合伙企业(有限合伙)刘乙任普通合伙人]股权比例11%、刘甲股权比例30%、某投资公司股权比例19%。合同签订后,刘甲向刘乙、甲药

房公司等支付共计539740元。

2022年9月25日，刘甲、某投资公司与刘乙、某创投合伙企业、某药业公司各方共同签订了补充协议：鉴于投资框架协议原告成为某药业公司股东，股权比例30%，刘甲持股尚未进行工商登记。刘乙按照原始投入收购刘甲持有的全部公司股份及前期投入539740元，收购对价为439740元，逾期支付的违约金标准为日万分之五；分期支付，截至起诉时部分未届支付期限。

被告某药业公司成立于2017年11月5日，注册资本1000万元，股东为刘乙（持股90%）、某创投合伙企业（持股10%）；某创投合伙企业成立于2021年10月29日，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为刘乙，合伙人为陈某、刘乙；被告甲药房公司，企业类型为有限责任公司（法人独资），股东为某药业公司；被告乙药房公司法定代表人为刘乙，企业类型为其他有限责任公司，现股东为杨某及甲药房公司。

因刘乙未按约定期限支付前两期收购对价，原告刘甲起诉请求被告刘乙支付全部收购对价及利息。原告刘甲主张某药业公司90%股权为刘乙持有，某创投合伙企业作为员工持股平台实际亦为刘乙控制，故某药业公司实质为一人公司，依照《中华人民共和国公司法》第六十三条“一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任”的规定及最高人民法院（2020）最高法民申2158号裁定书中的裁判要旨：“……第四，公司法第六十三条的规定虽系股东为公司债务承担连带责任，但目前在司法实践中，在股东与公司人格混同的情形下，公司亦可为股东债务承担连带责任。”某药业公司作为由刘乙一人控制的、实质上的一人公司，对于前述款项的支付某药业公司应向原告承担连带责任。另，原告主张被告甲药房公司、乙药房公司实际由被告刘乙控制，存在人格混同，故各被告应对被告刘乙的债务承担连带责任。

【案件焦点】

某药业公司是否应为股东刘乙的债务承担连带责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市福田区人民法院经审理认为：本案为股权转让纠纷。各方签订的投资框架协议、补充协议为各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，各方均应按协议约定履行。被告刘乙对应支付原告股权回购款事实没有异议，被告刘乙应向原告支付股权回购款439740元及利息，刘乙抗辩利息标准过高，法院酌定为年利率10%。原告已支付律师费15000元，原告诉求被告刘乙承担律师费15000元，有合同依据，予以支持。

关于被告某药业公司是否应承担责任的问题。工商登记信息显示被告刘乙持有某药业公司股权90%、某创投合伙企业持有某药业公司股权10%，案涉补充协议注明为员工持股平台，表明某药业公司两股东出资来源不同，虽补充协议亦注明某创投合伙企业实际控制人为被告刘乙，但不代表两股东不能形成独立意志。原告主张被告某药业公司为实质的一人公司，本院不予采信；退一步讲，即使认定某药业公司为实质的一人公司，原告诉求公司为股东债务承担责任属于公司人格的逆向否认，亦没有法律依据。在未认定被告某药业公司需对被告刘乙本案债务承担责任及公司人格逆向否认没有法律依据的情况下，原告以被告某药业公司、甲药房公司、乙药房公司之间的持股关系及人格混同为由诉求被告甲药房公司、乙药房公司对被告刘乙的债务承担责任，均不予支持。

广东省深圳市福田区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百七十九条、第五百八十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十五条之规定，判决如下：

一、被告刘乙应于本判决生效之日起十日内向原告刘甲支付股权回购款439740元及利息（利息以109740元为基数，自2023年1月6日起算，以100000元为基数，自2023年4月6日起算，均按年利率10%的标准计至实际清偿之日）；

二、被告刘乙应于本判决生效之日起十日内向原告刘甲支付律师费15000元；

三、驳回原告刘甲的其他诉讼请求。

刘甲不服一审判决，提出上诉，广东省深圳市中级人民法院经审理认为：本案系股权转让纠纷。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十三条的规定，第二审人民法院应当围绕当事人的上诉请求进行审理。当事人没有提出请求的，不予审理，但一审判决违反法律禁止性规定，或者损害国家利益、社会公共利益、他人合法权益的除外。根据双方当事人的诉辩意见，本案二审争议焦点在于刘乙应按何标准支付逾期付款的利息。根据本案查明的事实，案涉补充协议约定逾期还款违约金的支付标准为日万分之五，刘甲一审诉请刘乙按照该标准支付逾期付款的利息，刘乙抗辩违约金约定过高，一审法院调整利息标准为年利率10%，并无不当。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案中，被告刘乙对欠付原告收购股权对价没有争议，该债务为被告刘乙的个人债务，刘乙系被告某药业公司持股90%的股东，原告主张某药业公司为实质的一人公司，并依据《中华人民共和国公司法》及最高人民法院的相关判例诉求被告某药业公司对被告刘乙的债务承担连带责任，实质上系对公司人格的逆向否认，进而要求公司对股东的债务承担责任。关于公司人格的逆向否认，在理论与审判实务中确有不同的认识，笔者认为在没有法律明确规定的情况下，应严格审查谨慎适用。

一、公司人格否认制度

独立的法人人格和股东有限责任是公司制度的基石。但实践中存在股东为了自身利益，利用其对公司的控制权滥用公司独立人格和有限责任保护，对公司债权利益造成损害，为防止这类情形，法律在特定情形下会否认公司的有限责任，允许公司债权人向股东追偿，被称为“揭开公司面纱”或“法人人格否认”。公司人格否认有横向公司人格否认和纵向公司人格否认。横向公司人格否认指“关联公司人格否认”，一般是公司债权人要求与公司不存在持股与被

持股关系的“姐妹”公司承担连带责任；纵向公司人格否认指在股东与公司之间人格混同，要求特定股东为公司债务承担连带责任或要求公司为股东债务承担连带责任，前者为正向公司人格否认，后者为逆向公司人格否认。2018年《中华人民共和国公司法》仅规定正向公司人格否认制度；2023年《中华人民共和国公司法》新增横向公司人格否认条款，但均未规定逆向公司人格否认制度。

二、逆向公司人格否认在实务中的适用情形

实务中有股东把公司作为逃避债务的工具，通过股东将个人财产低价或无偿转让给公司的方式来实现，导致股东的个人债务无法清偿，此时公司债权人可能会主张逆向公司人格否认，要求公司对股东债务承担连带责任。但长期以来关于逆向公司人格否认更多是在理论层面的讨论，司法实务中很少适用。最高人民法院(2020)最高法民申2158号裁定书中认定“公司法第六十三条的规定虽系股东为公司债务承担连带责任，但目前司法实践中，在股东与公司人格混同的情形下，公司亦可为股东债务承担连带责任”，实务中有人认为这是最高人民法院以案例形式对逆向公司人格否认的肯定，本案中原告亦以此为由主张某药业公司对股东刘乙的债务承担责任。但上述案件实际有特殊之处：一是某置业公司系一人公司，唯一股东为某投资公司，一人公司股东不能证明其财产独立于公司，直接认定构成混同。二是股东与公司就案涉债务已作出承担连带责任的承诺或保证；在此情形下判决公司为股东债务承担连带责任并无不当，但如公司非一人公司，公司也未对债务承担作出承诺，则未必为此判决结果，故本案不能认为是逆向公司人格否认的典型。而实务中，大部分法院的判决均以“逆向公司人格否认欠缺法律依据”而不予支持。

三、关于适用逆向公司人格否认的考量

(一)逆向公司人格否认可能影响其他善意股东利益

在非一人公司情况下，适用逆向公司人格否认，让公司对个别股东的个人债务承担连带责任，导致整体的公司财产的减损，会损害其他善意股东利益，特别是中小股东的利益。

（二）逆向公司人格否认与其他法律制度功能重叠

股东对公司的权益集中表现为股权，当股东无力执行生效判决时，股东的债权人受偿时，可申请法院强制执行股东对公司所享有的股权，可通过变卖或者拍卖公司股权所得款项偿还债务；《中华人民共和国民法典》设有债权人撤销权诉讼和代位权诉讼等救济手段，如果股东无偿或者以明显低价转让财产给公司，债权人可以通过行使撤销权或代位权获得救济。这些法律制度的功能补位，使受损害的股东的债权人的利益可通过其他途径救济，逆向公司人格否定的必要性大大减小。

（三）法律演变的谨慎态度

《中华人民共和国公司法》在2023年修订时增加了横向公司人格否认制度，但并没有以立法形式确认逆向公司人格否认制度，说明立法对此保持审慎态度，在实务中亦不宜对此随意进行扩大解释与释用。

综上，本案被告某药业公司工商登记显示非一人公司，虽实务中有认定多个股东的有限责任公司为一人公司的情形，但应对股东出资财产的来源及股东能否形成表达独立意志进行审查。本案除刘乙外，某药业公司另一股东为某创投合伙企业，虽为员工持股平台，但亦表明某药业公司两股东出资来源不同，虽补充协议亦注明某创投合伙企业实际控制人为刘乙，但并不代表两股东不能形成独立意志。原告主张被告某药业公司为实质的一人公司不能成立；即使认定某药业公司为实质的一人公司，原告诉求公司为股东债务承担责任属于逆向公司人格否认，也没有法律依据，不应支持。

编写人：广东省深圳市福田区人民法院 唐春丽

六、公司决议纠纷

24

大股东滥用股东权利要求小股东 出资加速到期的公司决议无效

—— 某科技公司诉某能源公司等公司决议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03民终16169号民事判决书

2. 案由：公司决议纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 某科技公司

被告(上诉人): 某能源公司

【基本案情】

某能源公司注册资本5000万元，股东为某科技公司和傅某，某科技公司认缴出资50万元，傅某认缴出资4950万元，认缴出资时间均为2056年9月9日。

2021年8月13日，某能源公司向股东某科技公司的法定代表人庄某发送《关于召开2021年第一次股东会的通知》，某能源公司董事会秘书李某通过微

信向庄某发送《关于公司股东尽快完成实际出资的议案》。2021年8月31日，某能源公司召开2021年第一次股东会并作出“各股东于2021年9月9日前以货币方式实缴全部出资，并将公司章程的出资时间由2056年9月9日前修改为2021年9月9日前”的决议，股权占比99%的股东傅某参加该次股东会会议。2021年10月12日，某能源公司召开2021年第二次股东会并决议解除某科技公司股东资格，该股东会决议有傅某签名。2021年12月27日，某能源公司注册资本变更为4950万元，股东变更为傅某。2021年12月，某能源公司注册资本变更为1亿元，增加新股东X公司和T公司，傅某为上述两公司的大股东。

某科技公司主张其享有出资时效利益，某能源公司滥用资本多数决，严重损害小股东合法权益，请求判令2021年8月31日作出的某能源公司2021年第一次股东会决议无效。某能源公司和傅某称，某科技公司起诉时已被某能源公司解除股东资格，故某科技公司对本案不存在利害关系，且对其诉讼请求并无诉的利益；某能源公司要求股东提前出资具备正当性与紧迫性，完全符合法律规定与公司章程的约定，案涉股东会决议合法有效。

【案件焦点】

1. 某科技公司是否具备提起本案诉讼的主体资格；2. 案涉股东会决议的效力认定。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：案涉决议将某科技公司的认缴出资期限提前，其股东认缴出资的期限利益受损，因某科技公司未能在修改后的期限内缴纳出资，某科技公司的股东资格经某能源公司再次决议被剥夺，因此案涉股东会决议的内容与某科技公司具有直接利害关系。即便某科技公司提起本案诉讼之时，已经不具备某能源公司股东资格，为维护其自身权益，某科技公司有权提起本案诉讼。要求股东提前出资的公司决议是否合法有效，应综合以下几个方面进行考量：一是探究决议作出的原因和背景，即公司运营是否存在资金短缺的严重情形；二是案涉决议是否存在大股东滥用其股东权利进而排挤公

司小股东的情形。首先，某能源公司提交其2021年7月、8月的现金流量表以及其子公司某生物物质公司的现金流量表，以证明其存在资金短缺的困难以及其急需资金向众多子公司投资。对此，现金流量表仅能反映公司现存的现金情况，并不能完整涵盖一个公司的资产整体状况，且某能源公司和包括某生物物质公司在内的众多子公司均为不同的商事主体，子公司的资金短缺情况不应仅依靠母公司的资金输送予以解决，某能源公司的现有证据无法证明其公司存在资金严重紧缺、公司经营出现困难的情形。其次，某能源公司的股东和出资情况为某科技公司持股1%，傅某持股99%。2021年8月31日，某能源公司作出案涉决议，将股东的出资期限提前至2021年9月9日，仅给予某科技公司9天的实缴出资时间，显然案涉决议未给予某科技公司充分的出资时间，而傅某已于2018年完成了对某能源公司的全部出资，其出资期限利益并不会因此决议的作出而受到损害。某科技公司因未能按期履行其出资义务被某能源公司除名，随后某能源公司引入两名新股东并对某能源公司进行了增资，而傅某同为该两名新股东的大股东。可见案涉决议不仅损害了某科技公司的股东出资期限利益，还导致其股东资格被剥夺，显然系某能源公司的大股东傅某滥用其控股地位损害小股东某科技公司的权利，因此案涉决议应属无效。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国公司法》第二十条第一款、第二十二条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第一条之规定，判决如下：

确认某能源公司于2021年8月31日作出的2021年第一次股东会决议无效。

某能源公司不服一审判决，提出上诉。北京市第三中级人民法院经审理认为：案涉股东会决议的内容与某科技公司具有直接利害关系，某科技公司有权提起本案诉讼。关于案涉股东会决议的效力认定。首先，一审法院认为案涉股东会决议不仅损害了某科技公司的股东出资期限利益，还导致其股东资格被剥夺，显然系某能源公司的大股东傅某滥用其控股地位损害小股东某科技公司的权利，并无不当。其次，某能源公司提供的证据不足以证明其在案涉股东会决

议作出时存在公司运营资金短缺的严重情形，且急需通过某科技公司提前缴纳50万元出资来予以解决。综合上述情况，一审判决认定案涉股东会决议应属无效亦无不当。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

注册资本认缴制下，股东依法享有出资期限利益。公司能否通过股东会会议以资本多数决的方式作出修改出资期限的公司决议，要求其他股东提前缴纳未届期的出资，法律未作明确规定。本案涉及以资本多数决作出的缩短股东出资期限的公司决议的效力认定，如何实现公司及股东整体利益与股东出资期限利益的平衡，值得探讨。

一、修改出资期限不适用资本多数决原则

资本多数决系股东在公司股东会上，按照出资比例或者所持份额对公司重大事项行使表决权，决议在经过代表多数表决权的股东通过后方能形成。一般情形下，修改出资期限不适用资本多数决原则。首先，出资期限利益是公司各股东的权利，股东对出资期限利益的一致合意在公司章程中有所载明。其次，修改股东出资期限涉及股东的根本利益，如适用资本多数决，则公司大股东即可随时随意修改出资期限，不同意提前出资的小股东可能因未提前出资而被剥夺或者限制权利。最后，仅在公司经营发生重大变化时，公司才可对抗股东出资期限利益。在公司经营存在严重困难时，如公司不能清偿到期债务或者资本不足以清偿全部债务或明显缺乏清偿能力时，过长的出资期限会损害到公司整体股东利益和公司债权人利益，为避免小股东恶意滥用股东权利逃避债务或者严重危害公司经营发展，公司有权对抗股东出资期限利益，请求股东出资加速到期。对于公司经营发生重大变化的认定应从严把握，可参照适用《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国企业破产法〉若干问题的规定（一）》第一条、第二条规定，公司具备破产原因或者公司不能清偿到期债务即可认定为公

公司经营发生重大变化。

二、适用资本多数决修改出资期限的决议效力认定

对于控股股东修改出资期限要求股东出资加速到期的行为效力的判断，关键在于公司股东是否滥用其股东权利和控股地位。

（一）适用资本多数决缩短股东出资期限是否构成滥用股东权利

《中华人民共和国公司法》第二十一条规定了公司股东不得滥用股东权利，结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条第一款之规定，需综合股东权利行使的对象、目的、方式、造成其他股东之间利益失衡的程度来判断其是否滥用股东权利。大股东通过召集公司股东会适用资本多数决修改股东出资期限要求小股东提前履行出资义务，该行为的行使对象为股东的期限利益，如行使目的并非为实现全体股东利益所必需，行使方式即使符合法定程序，但是该决议未得到小股东的同意，未给予小股东合理实缴出资时间，且控股股东并未因此遭受损失、各方股东之间利益受损程度与持股比例不成正比，在不存在正当理由即公司经营未发生重大变化的前提下，该行为构成滥用股东权利损害其他股东利益的行为。

具体到本案中，案涉决议的作出构成股东权利滥用：第一，本案现有证据不足以证明某能源公司经营发生重大变化，要求股东出资加速到期并非为实现全体股东利益之必需。第二，案涉决议给小股东造成损失，控股股东并未受损。某科技公司反对该议案，案涉决议未给予某科技公司合理的缴纳出资时间，且后来某科技公司被除名。

需要说明的是，并非控股股东实施的所有对小股东不利的行为都会被认定为滥用权利，若满足给小股东造成损失确实为实现全体股东利益所必需、控股股东和少数股东利益均受损且利益受损程度与持股比例成正比、系诸多路径中损害小股东利益程度最小的一种路径时，不构成对资本多数决的滥用。

（二）滥用股东权利修改出资期限损害其他股东利益的决议无效

对修改出资期限构成滥用股东权利的行为效力的认定需结合《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉总则编若干问题的解释》第三条第三款

之规定，即构成滥用民事权利的，人民法院应当认定该滥用行为不发生相应的法律效力。公司以多数决方式通过修改出资期限决议，损害其他股东期限权益，大股东构成权利滥用，因而作出的缩短股东出资期限的公司决议无效。

在具体个案中判断修改出资期限的公司决议是否有效，应当重点对要求出资加速到期的合理性、紧迫性进行审查，先认定公司股东是否构成滥用股东权利，后认定其滥用股东权利行为作出的决议无效，以避免小股东的股东出资期限利益被随意剥夺。首先，公司需举证证明要求提前出资存在合理性、紧迫性，即证明公司经营发生重大变化，为维持公司正常经营，股东提前出资确有必要。其次，缩短出资期限决议的作出应符合相应的形式和程序要求，如履行通知义务、催告义务，设立公司的相关文件或者公司章程亦可对公司要求股东提前出资的情形予以规定或者约定。若公司提供的证据无法证明或者不足以证明公司经营并未发生重大变化，即不存在出资加速到期的合理性和紧迫性，大股东以资本多数决作出缩短出资期限的行为，损害到其他中小股东的利益，构成控股股东滥用控股权利，故相应的公司决议无效。因此，股东出资期限只有存在合理性、紧迫性的特殊情形下才可以加速到期，如法律规定的破产、强制清算以及公司无资产可供执行等情形。另外，即使存在有正当性事由的前提下，决议缩短出资期限也不应针对特定的股东，并且需要给予未出资股东合理的出资期限去筹措资金。

编写人：北京市第三中级人民法院 巴晶焱 金丽

程序轻微瑕疵不影响股东会决议

——万甲诉某肉联公司、某食品公司公司决议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江西省抚州市中级人民法院(2023)赣10民终383号民事判决书

2. 案由：公司决议纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 万甲

被告(被上诉人): 某肉联公司

第三人(被上诉人): 某食品公司

【基本案情】

2018年5月24日,原告万甲(甲方)与第三人某食品公司(乙方)签署了《某肉联公司章程》,5月30日成立了某肉联公司。注册资本为人民币1000万元,出资方式为货币,万甲出资比例52%,某食品公司出资比例48%。公司设董事会,由万甲、万乙、吴某、黄甲、欧某五名董事组成,万甲任法定代表人兼董事长,黄甲任总经理。之后,甲乙双方依公司章程开展业务。2022年5月9日,某肉联公司变更股东登记为:万甲占股34.5%,黄乙占股17.5%,某食品公司占股48%。

2021年2月4日、4月27日,该县农业农村局要求该公司停产整改。4月12日,万甲召开董事会解聘黄甲总经理职务,暂聘欧某为总经理。2021年5月,该公司董事和监事任期届满,一直未进行换届选举。黄乙多次要求召开股

东临时会议未果，某食品公司亦多次要求万甲回公司履职。2022年7月17日，某食品公司提议召开临时股东会审议修改公司章程、选举和更换董事和监事等事项。同年8月1日，召开临时股东会议，因万甲不同意继续选举和修改章程并中途离开而未形成决议。

2022年8月23日，某食品公司推荐新董事和监事候选人，余某认为监事提议召开临时会不合规。8月26日，甘某向股东发送第二次临时会议通知。9月13日，临时股东会采用书面票决方式决议选举万甲、万乙、黄乙、黄甲、肖某为董事；免去欧某、吴某的董事职务；选举余某、毛某为监事，免去甘某的监事职务。万甲虽参会，但不同意决议并在决议书上作出说明。

之后，万甲向法院提起诉讼，诉讼请求如下：撤销某肉联公司股东会于2022年9月13日作出的2022年第二次临时会议决议。

被告某肉联公司同意万甲上述主张，第三人某食品公司不同意其上述主张。

【案件焦点】

某肉联公司于2022年9月13日召开的第二次临时股东大会的召集程序、表决方式和决议内容是否违反《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，以及是否应当撤销。

【法院裁判要旨】

江西省南城县人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，某肉联公司董事会在任期届满后未及时召开股东会，导致公司治理失序。监事甘某召集和主持临时股东会的程序符合法律规定。临时股东会通知程序、表决方式和决议内容均符合公司法要求，满足股东出资比例表决权要求，并未违反公司章程规定或损害股东权益。

江西省南城县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第八十五条、第八十六条，《中华人民共和国公司法》第二十二条、第三十九条、第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》第三条、第四条，《中华人民共和国民

事诉讼法》第六十七条第一款的规定，判决如下：

驳回万甲的诉讼请求。

万甲不服一审判决，提起上诉。江西省抚州市中级人民法院经审理认为：首先，《中华人民共和国公司法》规定，股东会会议应由董事会召集和主持，若董事会不能或不履行职责，则监事有权召集和主持。在不能完全证明公司董事会不履行或者不能履行召集股东会会议职责的情况下，公司监事甘某根据公司股东某食品公司的提议分别向万甲、某食品公司、黄甲发出召开临时股东会会议通知，甘某作为无权优先召集和主持临时股东会会议者，该召集和主持程序不符合公司法的规定，存在程序瑕疵。

其次，根据公司章程，某肉联公司股东会由股东按照出资比例行使表决权。议事规则要求涉及重大决议需甲、乙双方股东一致同意，而一般决议按照出资比例表决。本案中，临时股东会表决选举黄乙为董事符合法律及公司章程要求，并获得多数通过，符合法律规定。

最后，《中华人民共和国公司法》及相关司法解释规定，股东会决议如仅有轻微程序瑕疵，对决议无实质影响的，法院可不予支持撤销请求。本案中，万甲参与了会议讨论并表达意见，同时参会股东代表超过半数表决通过，决议合法有效，另外万甲实际参与会议，表决权得到公平保障，召集程序瑕疵因其参与而被修复。

综上所述，监事甘某召集的临时股东大会程序虽有瑕疵，但并没有对决议产生实质影响，且决议内容和表决方式符合公

司法和公司章程的规定。因此，万甲要求撤销该次股东会决议的诉讼请求，缺乏充分的法律依据和证据支持，不予支持。据此，万甲的上诉请求不能成立，应予驳回；一审法院认定事实清楚，判决结果正确，应予维持。

江西省抚州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

2023年《中华人民共和国公司法》第二十六条(对应2018年《中华人民共和国公司法》第二十二条)规定了股东会决议瑕疵的可撤销之诉,案涉情形是无权优先召集和主持会议者召开并主持了临时股东会议。本案生效裁判认为案涉瑕疵应属轻微且对决议未产生实质影响,不予撤销。然则,对于清晰明确地界定何种瑕疵才是轻微,审判实践中仍有待探讨。

一、厘清:股东会决议撤销之瑕疵审查

在公司纠纷案件中,股东对于股东会决议的合法性有着重要的监督和异议权。股东会决议的形成包含程序以及内容两个方面,只有股东会决议程序和内容均合法、公正,才不至于损害少数派股东和公司的利益。而实际操作中,往往因各种原因出现各种瑕疵,这些瑕疵能否影响决议的效力,成为司法实践和理论研究中的重要议题。

股东会决议瑕疵主要体现在形式上和内容上。形式上的瑕疵是指股东会决议在程序上违反法律、行政法规或公司章程,包括召集程序与表决程序的瑕疵。召集程序瑕疵在审判实务中主要分为主体与通知两大类。对于召集主体瑕疵中“未经董事会同意擅自召集股东会所作出的决议”的问题,其效力应对该决议的合法性进行审查,如违反了相关法律法规或公司章程规定,则应被视为可撤销决议。具体到本案中,在不能完全证明公司董事会不履行或者不能履行召集股东会会议职责的情况下,公司监事甘某发出了召开临时股东会会议通知并主持临时股东会会议,该召集和主持程序不符合公司法的规定,存在程序瑕疵,应属可撤销决议。

对于决议内容,主要存在决议内容违反公司章程的瑕疵情形。公司章程属于公司内部自治规章,是维持公司正常运转的制度保障。如决议内容违反了强制性法律规定,应属于决议无效的构成要件,而决议无效的直接后果是决议自始确定无效。决议无效会波及公司内部治理和外部交易关系,导致一系列法律关系上的连锁反应,无效决议的执行易造成严重损失,应审慎对待。故,对于违反公司章程的瑕疵情形,其决议应视实际情况归为可撤销的范畴。

二、厘定：程序轻微瑕疵的司法认定

《中华人民共和国公司法》明确规定了股东会决议瑕疵的可撤销之诉制度。是否股东会决议有瑕疵就应当被撤销？在2023年最新修订的《中华人民共和国公司法》第二十六条第一款明确规定了可撤销情形中，股东会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。据此，并不是所有的程序瑕疵都会导致决议被撤销，必须判断是属于轻微瑕疵还是实质性瑕疵。判定标准主要在于瑕疵对决议有效性的影响程度及是否侵犯了股东的利益。如瑕疵不影响股东会决议的公平性、公正性和法定程序的实现，则决议的有效性不应受到影响。这体现了法律对于公司决议稳定性的维护，以及对于轻微瑕疵情形下交易安全的考虑。

那么，何谓“轻微瑕疵”呢？诚然，关于程序轻微瑕疵在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（四）》中有所提及，但并没有对其具体情形和标准作进一步的明确。司法实践中，各地法院对程序轻微瑕疵认定的裁量尺度也存在不同。但仍需要注意的是，瑕疵不能影响或限制股东、董事的实体权利，如参与会议、发表意见、作出表决等，否则即使不影响表决结果，也极有可能被认定为存在“实质影响”，导致决议被撤销。

三、在实质性影响的判定中凸显决议本身的程序价值

股东会决议的正当效用来源于其公正合法的程序与内容，是经过合法程序作出的正式决定，程序的主要作用在于为公司的自主性提供秩序保证，确保股东的参与权，避免会议流于形式，让股东个人意思表达通过程序整合为民主决议。基于法律与内部章程保护下的决议，能够有效地隔绝外界非公司要素的介入，保证其自治不受他治干扰，维护了公司的独立决策能力。

公司本身自治性强的特征也决定了法院对决议效力的审查时要尊重其意思表示。由于商业活动的多元化与复杂性，公司主体的规模不同、行业标准不同。此背景下，程序的设立与遵循显得尤为重要，程序本身的客观性、中立性、确定性能够化解各主体主客观标准间的差异与分歧。因此，合法的程序才是决议被认可和执行的前提。故而，为避免结果导向的弊端，防止控股股东滥用权利、

维护少数股东合法权益，在裁判中不能仅看决议的通过是否合规，审判思维应向注重平衡程序正义与结果正义之间的关系转变，发挥决议本身具有的民主意思表达功能，全局综合考量决议的真实性、合法性。

再回到本案，虽存在程序瑕疵，但属轻微瑕疵，并且未对公司决议结果产生实质性影响。考虑到万甲实际参会并参与讨论，以及决议已按照《中华人民共和国公司法》和公司章程的规则通过，相关程序瑕疵已经在事实上得到了修复，故本次股东大会的决议不应被撤销。此裁判在兼顾程序正义的同时，也注重了维护公司决策效率和稳定性，有助于在程序正义、决策稳定性和防止诉权滥用之间实现平衡。

编写人：江西省南城县人民法院 张雪梅

公司股东滥用表决权不发生其权利行使的相应法律效果

——刘某诉某材料公司公司决议效力确认案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省长春市中级人民法院(2023)吉01民终4373号民事判决书

2. 案由：公司决议效力确认纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：刘某

被告(上诉人)：某材料公司

【基本案情】

某材料公司于2018年6月11日成立，公司类型为有限责任公司，注册资

本1000万元，刘某认缴出资300万元，持股比例30%，某材料公司法定代表人王某认缴出资700万元，持股比例70%。公司章程规定：“股东会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东……股东会会议由股东按照认缴的出资比例行使表决权，股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表全体股东三分之二以上表决权的股东通过。”2022年6月5日，某材料公司召开股东会，将公司章程中关于股东出资的时间从2038年6月7日前足额缴纳修订为2022年6月20日前足额缴纳，并将召开股东会议应当于会议召开十五日前通知全体股东修订为应当于会议召开三日前通知全体股东；2022年6月5日，某材料公司召开临时股东会，该临时股东会决议解除刘某的股东资格，修改公司注册资本由1000万元变更为700万元。以上两次股东会议参加人均只有王某一人。2022年6月5日，刘某的委托代理人参加股东会拒绝入场。刘某向法院提出诉讼请求：请求依法判令某材料公司于2022年6月5日作出的《股东会决议》及2022年6月25日作出的《股东会决议》无效。

【案件焦点】

1. 某材料公司2022年6月5日股东会决议是否有效；2. 某材料公司2022年6月25日股东会决议是否有效。

【法院裁判要旨】

吉林省长春市九台区人民法院经审理认为：股东的出资权及出资期限系股东的基本权利，非因公司解散、公司破产、公司无财产可供执行及其他公司急需资金的情况下，应由全体股东通过协议的方式予以约定处分，而不应由股东会通过多数决的方式予以任意变更，否则将构成滥用股东权利损害其他股东的利益，违反了《中华人民共和国公司法》的强制性规定，应属无效。2022年6月5日的股东会决议的决议内容因违反《中华人民共和国公司法》第二十条之规定而应认定为无效，2022年6月25日的股东会决议作出的将刘某股东资格解除的股东会决议当然无效。

